

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עמית הלוי

פ/25/6626

הצעת חוק מניעת שידורים של גוף זר הפוגע בביטחון המדינה, התשפ"ו–2026

הגדרות

1. בחוק זה –

"אתר אינטרנט" – אתר אינטרנט, לרבות יישומון, שיש לציבור או לחלק ממנו אפשרות כניסה או גישה אליו, אף אם הכניסה או הגישה אליו דורשות שימוש בקוד או בסיסמה, בין בתשלום ובין בלא תשלום, בין שהשרת שהוא מאוחסן בו נמצא בישראל ובין שהוא נמצא מחוץ לישראל;

"גורם אחראי" – כל אחד מאלה, לפי העניין: ספק תכנים, ספק גישה לאינטרנט, ספק שירות אחסון או בעלים של מקום כהגדרתו בחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס"ה–2005<sup>1</sup>, או גוף שפעילותו העיקרית הפצת תוכני משתמשים באמצעות האינטרנט;

"גורמי ביטחון" – צבא הגנה לישראל, לרבות צנזור, שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ומשטרת ישראל;

"ועדת השרים" – ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי;

"חוק סמכויות באינטרנט" – חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז–2017<sup>2</sup>;

"חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982<sup>3</sup>;

"מכשיר המשמש לאספקת תכנים" – מערכת, מנגנון, מכשיר, מיתקן, ציוד או אבזר אחרים שתכליתם העיקרית לשמש לאספקת תכנים, ובכלל זה לצילום, אחסון, הפקה או שידור של התכנים; לעניין זה לא יראו ציוד

<sup>1</sup> ס"ח התשס"ה, עמ' 426.

<sup>2</sup> ס"ח התשע"ז, עמ' 1040.

<sup>3</sup> ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

קצה רט"ן כמכשיר אם עיקר תכליתו לשימוש אישי ;

"מפקח" – מי שהוסמך לפי סעיף 11א(א) ו-(ב) לפקודת הטלגרף ;

"ספק גישה לאינטרנט" – כהגדרתו בסעיף 4ט(א) לחוק התקשורת ;

"ספק שירותי אחסון" – כהגדרתו בחוק סמכויות באינטרנט ;

"ספק תכנים" – כהגדרתו בסעיף 13ב לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות

שידור ספרתיות, התשע"ב–2012<sup>4</sup>, אף אם אינו רשום במרשם כהגדרתו

בסעיף האמור, ובכלל זה בעל רישיון לשידורים כהגדרתו בחוק

התקשורת ;

"ערוץ" – רצף תוכני צפייה ושמע או רצף תוכני שמע המסופקים לפי סדר

ומועדים שהוחלטו מראש ;

"ערוץ זר" – ערוץ שמתקיימים לגביו התנאים האלה :

(1) הוא אינו מורשה לשידורים כהגדרתו בחוק הרשות השנייה

לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990<sup>5</sup>, הוא אינו ערוץ הכנסת כהגדרתו בחוק

שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד–2003<sup>6</sup>, והוא אינו ערוץ מערוצי

הטלוויזיה המשודרים על ידי תאגיד השידור הישראלי כהגדרתו בחוק

השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד–2014<sup>7</sup> ;

(2) עיקר תוכני צפייה ושמע של הערוץ אינם בשפה העברית ;

(3) עיקר הפעולות שהערוץ מבצע לשם הפקת תוכני צפייה ושמע

אינן מתבצעות מישראל ;

"פקודת הטלגרף" – פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב–1972<sup>8</sup> ;

"ציווד קצה רט"ן" – כהגדרתו בסעיף 5 לפקודת הטלגרף ;

"צנזור" – כמשמעותו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945<sup>9</sup> ;

"שידור" – מתן גישה לתוכני צפייה ושמע או לתוכני שמע, בזמן אמיתי.

---

<sup>5</sup> ס"ח התש"ן, עמ' 59.

<sup>6</sup> ס"ח התשס"ד, עמ' 32.

<sup>7</sup> ס"ח התשע"ד, עמ' 778.

<sup>8</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505.

<sup>9</sup> ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' (ע) 855 ; (א) 1055.

מניעת פגיעה  
בביטחון המדינה  
מגוף שידורים זר

2.

(א) שוכנע ראש הממשלה כי התכנים המשודרים בערוץ זר המשדר בישראל או באזור יהודה והשומרון פוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה, על יסוד חוות דעת כאמור בסעיף קטן (ב) :

(1) רשאי שר התקשורת, בהסכמת ראש הממשלה ובאישור ועדת השרים או הממשלה, להורות על אחד או יותר מאלה :

(א) להורות לספק תכנים על הפסקת שידור של ערוץ כאמור ;

(ב) להורות על סגירת משרדי ערוץ כאמור הנמצאים בשטח ישראל או באזור ;

(ג) להורות על תפיסת מכשיר המשמש לאספקת תוכני הערוץ הזר, ובלבד שלא תבוצע חדירה לציוד קצה רט"ן שנתפס בהתאם להוראה כאמור ;

(ד) להורות לגורם האחראי על הסרת אתר האינטרנט של ערוץ כאמור, אם השרת שעליו אתר האינטרנט מאוחסן נמצא בישראל או שהוא בשליטת אדם הנמצא בישראל או בשליטת תאגיד הרשום בישראל, או להורות על הגבלת גישה לאתר האינטרנט של ערוץ כאמור, ואם הוא גוף שפעילותו העיקרית הפצת תוכני משתמשים באמצעות האינטרנט - להורות לו על הגבלת הגישה לשידור הערוץ הזר המשודר באמצעותו בזמן אמיתי במסגרת שידור קבוע ורציף ;

(2) רשאית הממשלה או ועדת השרים להורות לכל שר אשר ברשותו סמכויות לעניין זה להורות על ביצוע פעולות טכנולוגיות, הנדסיות ואחרות כלפי פלטפורמות הערוץ הזר ויכולות העברת השידורים שלו לישראל ולאזור, לרבות באמצעות חסימת תדרים, שיבוש שידור לווייני, שיבוש תמסורת, חסימת גישה לאתרי אינטרנט, או כל אמצעי טכני אחר הדרוש לשם מניעת זמינותם בפועל של שידורי הערוץ הזר בשטח מדינת ישראל ובאזור יהודה והשומרון, והכל לשם מניעת קליטה, גישה, שידור, הפצה או תמסורת של שידורי הערוץ הזר כאמור בכל אמצעי תקשורת.

(ב) הוראה כאמור בסעיף קטן (א) לא תינתן אלא לאחר שתוצג לפני ראש הממשלה ושר התקשורת חוות דעת מקצועית אחת לפחות מגורמי הביטחון,

לרבות בדבר התשתית העובדתית לעניין פגיעה ממשית בביטחון המדינה, ולאחר שכל גורמי הביטחון התבקשו לתת חוות דעת כזו, ובלבד שטרם אישורה של ועדת השרים או הממשלה, לפי החלטת ראש הממשלה, יוצגו בפניה כלל חוות הדעת בעל פה או בכתב מטעם גורמי הביטחון שהתבקשו לחוות דעתם כאמור, לרבות לתשתית העובדתית לשם מתן ההוראה בשל פגיעה ממשית בביטחון המדינה; אין באי-הצגת חוות דעת של גורם ביטחון כאמור כדי לעכב את אישור ההחלטה, ובלבד שהממשלה או ועדת השרים שוכנעה שהובאה בפניה התשתית העובדתית הנדרשת.

(ג) הוראה כאמור בסעיף קטן (א) תגבר על היתר או הוראה אחרת שניתנו לפני תחילתה.

(ד) הוראה כאמור בסעיף קטן (א) תיכנס לתוקפה עם מסירתה למי שהיא חלה עליו; ההוראה תפורסם ברשומות.

3. תוקף ההוראות (א) (1) הוראה לפי סעיף 2(א)(1) תהיה בתוקף כל עוד לא ניתנה הוראה אחרת על ידי שר התקשורת, בהסכמת ראש הממשלה ובאישור ועדת השרים או הממשלה.

(2) הוראה לפי סעיף 2(א)(2) תהיה בתוקף כל עוד לא ניתנה הוראה אחרת על ידי הממשלה או על ידי ועדת השרים, בהסכמת ראש הממשלה.

(ב) (1) ערוץ זר רשאי, בתום 120 ימים מיום שניתנו לגביו הוראות לפי סעיף 2, לבקש משר התקשורת או מהממשלה, לפי העניין, כי יבחנו מחדש את ההוראות כאמור, על בסיס טעמים ומסמכים שיגיש; החלטה בבקשה תינתן בתוך 20 ימים מיום הבקשה לאחר קבלת חוות דעת של לפחות אחד מגורמי הביטחון ותאושר על ידי ראש הממשלה וועדת השרים או הממשלה.

(2) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951<sup>10</sup>.

(ג) על החלטת שר התקשורת או הממשלה לפי סעיף קטן (ב) יחולו הוראות אלה:

<sup>10</sup> ס"ח התשי"א, עמ' 78.

(1) היא תובא לפני נשיא בית משפט מחוזי או סגנו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות משעת כניסתה לתוקף ;

(2) נשיא בית משפט מחוזי או סגנו ידון בתוך שלושה ימים מיום כניסתה לתוקף של ההחלטה, אם לאשרר או לשנות אותה ; נדחתה בקשת ערוץ זר כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה רשאי הערוץ הזר להגיש בקשה נוספת רק לאחר שנה מתום ההחלטה הראשונית של השר לגביו ;

(3) סעיפים 8 עד 12 לחוק סמכויות באינטרנט יחולו, בשינויים המחייבים, על הליכים לפי סעיף זה.

4. סמכויות מפקחים (א) סעיפים 11א(א) ו-11ב(א)(1) עד (3) ו-11ג לפקודת הטלגרף יחולו לעניין חוק זה, בשינויים האלה :

(1) מפקח מוסמך לפקח על ביצוע חוק זה והוראות לפיו ;

(2) הסמכויות לפי פקודת הטלגרף שנוגעות למכשירים אלחוטיים יחולו גם לגבי מכשירים המשמשים לאספקת תכנים ;

(3) על אף האמור בסעיף 11ב(א)(3) לפקודת הטלגרף, לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים.

(ב) נתן שר התקשורת הוראה לפי סעיף 2(א)(2), יפעל המפקח לסגירה של משרדי הערוץ הנמצאים בשטח ישראל.

(ג) נתן שר התקשורת הוראה לפי סעיף 2(א)(3), יפעל מפקח לתפוס את המכשיר המשמש לאספקת תוכני הערוץ הזר ; המפקח ישיב את המכשיר לבעליו או למי שממנו נתפס לא יאוחר מתום תוקפה של הוראת השר כאמור.

(ד) לשם ביצוע סמכויות המפקח לפי חוק זה רשאי שוטר לסייע באמצעות שימוש בכוח סביר לפי סמכויותיו של שוטר לפי כל דין.

5. שמירת סמכויות (א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהסמכויות המפורטות להלן, אלא כדי להוסיף עליהן :

- (1) הסמכויות הקבועות בחוק התקשורת ;
- (2) הסמכויות הקבועות בחוק סמכויות באינטרנט ;
- (3) הסמכויות הקבועות בפקודת הטלגרף ;
- (4) סמכותו של צנזור ;

(5) סמכות אחרת למניעת פרסום לפי כל דין.

- עונשין 6. אדם המונע בכוונה קיום הוראות לפי סעיף 2(א), דינו – שישה חודשי מאסר.
- ביטול חוק מניעת 7. חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה), התשפ"ו – פגיעת שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה) 2025<sup>11</sup> – בטל.

### דברי הסבר

לאורך שנים רבות משמשים גופי תקשורת זרים במימון וחסות של משטרים איסלמיסטיים רצחניים, כמקור להסתה, לדמוניזציה ולהכוונת טרור כנגד מדינת ישראל, חיילי צה"ל ואזרחי המדינה. באיחור רב, ונוכח מוראות טבח 7 באוקטובר חוקקה הכנסת בחודש אפריל 2024 את חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2024, אשר עיגן בחקיקה ראשית את מרבית ההסדרים שנקבעו בתקנות שעת החירום למניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה.

מעשה חקיקה זה התברר תוך ימים ספורים כחסר משמעות ממשית. יוזם הצעת החוק המתפרסמת בזה הגיש יחד עם חברי ועדה נוספים הסתייגויות לחוק האמור, כדי לאפשר לממשלה שימוש בכלים הדרושים למנוע בפועל את השידורים ובראשם את האפשרות לחסום שידורים הנקלטים מהלוויין, שזו הדרך המרכזית לקליטת השידורים הללו בישראל. הסתייגויות אלו נדחו והחוק נותר בנוסח הפגום שאפשר לערוץ אל-ג'זירה ולערוצי טרור נוספים להמשיך ולפגע באזרחי ישראל.

בנוסף לאפשרות להמשיך ולשדר דרך לוויין, החוק כלל פגמים רבים: הוא נקבע כהוראת שעה, הגביל בזמן את הסנקציות כלפי הערוץ, דרש אישור שופט כחלק מההליך הראשוני של ההחלטה וכלל מנגנונים נוספים שהגבילו באופן משמעותי את אפשרות יישומו האפקטיבי. התוצאות לא איחרו לבוא והדוחות המודיעיניים לימדו כי החוק אכן לא מימש את ייעודו ואל-ג'זירה המשיכה להיות מקור להסתה, להכוונת פיגועי טרור ולפעולות המלחמה של חמאס.

בכל מקרה, נוכח פגיעת הוראת השעה, נדרשה הכנסת שוב לחוקק ובחודש דצמבר 2025 אישרה בשנית את החוק. למרות הדוחות החמורים והתוצאות הקשות של החקיקה הראשונה, לא הופק כל לקח ולא היה כל שינוי מהותי בנוסח הסופי של החוק החדש והוא כלל שוב פגמים מהותיים שהופכים אותו לחסר משמעות מעשית.

לפיכך, לאחר שיוזם הצעת חוק זו זה נאלץ להסיר את שמו מהחקיקה האחרונה, מוגש בזאת הסדר חקיקתי קבוע, כולל ומעודכן, אשר יחליף את חוק הוראת השעה ויתן מענה אפקטיבי ומתמשך לאיומים הנובעים משידורי ערוצים זרים הפוגעים בביטחון המדינה.

<sup>11</sup> ס"ח התשפ"ו, עמ' 52.

במסגרת זו, מוצע לעגן במפורש את סמכותו של שר התקשורת, בהסכמת ראש הממשלה ובאישור הממשלה או ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, להורות על נקיטת מגוון אמצעים כלפי ערוץ זר הפוגע באופן ממשי בביטחון המדינה, ובכלל זה הפסקת שידור, סגירת משרדים, תפיסת ציוד, הסרת אתרי אינטרנט או הגבלת גישה אליהם, וכן נקיטת פעולות טכנולוגיות והנדסיות למניעת קליטה, שידור והפצה של תכני הערוץ בפועל.

בנוסף, מוצע להסמיך את הממשלה להורות לכל שר אשר ברשותו סמכויות, להורות על ביצוע פעולות טכנולוגיות, הנדסיות ואחרות כלפי כל הפלטפורמות של הערוץ הזר ויכולות העברת השידורים שלו לישראל ולאזור.

כמו כן, מוצע לקבוע כי הוראות מסוימות, ובראשן הוראה בדבר הפסקת שידור של ערוץ זר, יהיו בתוקף כל עוד לא ניתנה הוראה אחרת, ולא כהוראות זמניות וקצובות בזמן, וזאת מאחר והאויב לא משהה את פעולותיו אלו בעת שגרה. בחינת תוקף הוראות אלו תיעשה על ידי שופט לאחר 120 ימים מיום מתן ההוראות, אלא אם כן הוכרז מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. לבסוף, מוצע לבטל את חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה), התשפ"ו-2025, שאינו מותאם למציאות הביטחונית המתמשכת וכאמור היה חסר תועלת של ממש.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ז באדר התשפ"ו (16.03.2026)